

1500345-50.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... ao passar por conhecido ponto de tráfico de drogas, o réu demonstrou nervosismo, ao realizar abordagem, o réu dispensou uma porção de cocaína, ele estava com R\$ 16,00. O réu disse que era de Goiás e praticava tráfico de drogas para voltar ao seu estado; o réu indicou local no qual foram encontradas mais porções de droga. O réu estava sozinho nas imediações.

O réu disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500345-50.2021.8.26.0552 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-50.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277891/2021 - DEL.POL.LEME, 20771289 - DEL.POL.LEME, 5585/21/807 - DEL.POL.LEME, 2277891 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JHONATHAN BRITO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JHONATHAN BRITO DA SILVA foi denunciado porque, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 20:14 horas, na Rua Cândido Murer nº 36, Parque São Manoel, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 05 porções de maconha, pesando cerca de 07 gramas, e 09 porções de cocaína, pesando aproximadamente 07 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e auto de constatação preliminar de fls. 23), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi constituiu defensor (fls. 97) e apresentou defesa prévia (fls. 126/137).

A denúncia foi recebida (fls. 145/148).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a redução da pena no patamar máximo e a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e o perdimento do numerário apreendido. A Defesa concordou com a manifestação ministerial e o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação preliminar (fls. 23/24), comprovante de depósito judicial (fls. 89), laudo químico-toxicológico (fls. 123/125) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Gabriel Marcos de Godoy, policial militar, discorreu que em patrulhamento, avistou o réu na esquina, ao ver a guarnição, o réu dispensou uma porção de droga. Indagado, o réu confessou que praticava o tráfico de drogas e indicou local no qual foram encontradas mais porções de droga embaladas da mesma maneira que a dispensada pelo réu. O réu não aparentava sob efeito de drogas. Apenas o réu estava nas imediações. O réu disse que precisava de dinheiro para retornar para seu estado de origem.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Gleisy Wanderley Machado. Disse que, em patrulhamento, ao passar por conhecido ponto de tráfico de drogas, o réu demonstrou nervosismo, ao realizar abordagem, o réu dispensou uma porção de cocaína, ele estava com R\$ 16,00. O réu disse que era de Goiás e praticava tráfico de drogas para voltar ao seu estado; o réu indicou local no qual foram encontradas mais porções de droga. O réu estava sozinho nas imediações.

O réu disse que tem 20 anos, é viúvo, não tem filhos, estudou até 08ª série, trabalhava como faxineiro em um condomínio, recebia R\$ 1.500,00, ao mês, nunca foi preso ou processado, quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de furto e cumpriu medida de liberdade assistida. Disse que estava de férias de seu trabalho, veio passar férias nesta cidade, estava na casa de parentes, participou de uma festa, fez uso de álcool e perdeu seu aparelho celular e dinheiro. Uma pessoa lhe propôs que vendesse drogas para obter dinheiro para retornar para sua cidade, nesta data foi preso. Disse que pretende retornar para Goiás e declinou endereço (conforme mídia).

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas foram uníssonas ao relatar a traficância, certo que não vislumbro razão para que os policiais militares, agentes de segurança, faltassem com a verdade em Juízo com o escopo de prejudicar o réu.

O réu confessou o crime, ademais as circunstâncias do crime – quantidade, fracionamento e dinheiro de proveniência não demonstrada – indicam que os entorpecentes se destinavam ao tráfico de drogas.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, não vislumbro circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, embora presente as circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal, mantenho a pena anteriormente dimensionada - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, para fixá-la em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e

limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena de reclusão, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu JHONATHAN BRITO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, por igual período, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Revogo a prisão preventiva, dado que não vislumbro necessidade de manutenção da custódia cautelar. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Já determinado a incineração da substância apreendida (fls. 98), decreto na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 e seguintes da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário apreendido (fls. 89), uma vez produto do crime.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA